

1500776-62.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/09/2022

... que atua como vigilante do ponto de tráfico, repassando informações referentes à eventual abordagem policial, está diretamente ligado ao narcotráfico. Ele atua juntamente com o narcotraficante, conferindo-lhe meios de manter a prática do crime sem que haja a interferência dos Órgãos policiais. Como foi mencionado acima, o "olheiro" gravita a prática narcotraficante, protegendo aquele ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500776-62.2022.8.26.0548 controle:2022/000264

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2061726/2022 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 23406298 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 1593/22/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2061726 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 1593/22/010 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2061726/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDMILSON VICENTE DE SOUZA e outro

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c Art. 29 "caput" do(a) CP(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

EDMILSON VICENTE DE SOUZA, RG nº 34.007.266/SP e RAFAEL RODRIGO CALIATTO RODRIGUES, RG nº 52.487.136/SP, foram processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. o artigo 29 do CP, pela prática dos fatos descritos na denúncia (fls. 01/03). Aos 07.03.2022 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 96). Inicialmente os acusados foram notificados da acusação, apresentando defesas preliminares (fls. 143/145, 162, 164 e 178). A denúncia foi recebida aos 04.07.22, sendo os acusados citados aos 12.07.22 (fls. 181/182, 243 e 245). Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foram interrogados os réus. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação dos réus nos termos da denúncia, enquanto a defesa do acusado Edmilson arguiu preliminares de nulidade e, no mérito, os defensores pugnaram pela absolvição por insuficiência de provas. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Quanto as preliminares arguidas pela Defesa do acusado Edmilson tomo a liberdade de me reportar à decisão por mim já proferida em relação as filmagens, que permaneceu irrecorrida. Por sinal, tal providência tornou-se absolutamente desnecessária na medida em que a defesa teve oportunidade de indagar os policiais sobre todos os pontos de seu interesse e que entendeu relevantes e dentre os quais pergunta alguma foi formulada em relação as filmagens (fls. 181/182). Também não houve qualquer violação ao artigo 212 do Código de Processo Penal. Em primeiro lugar porque tal dispositivo não impede que o Magistrado dê início ao depoimento. Depois porque em nenhum momento a Defesa interveio a fim de requerer o cumprimento de tal dispositivo. Nem antes, tampouco entre uma oitiva e outra, daí porque não pode vir agora alegar nulidade para a qual contribuiu e cujo prejuízo sequer demonstrou. No mérito, procede a pretensão punitiva. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para tetrahydrocannabinol e cocaína (fls. 05/09, 13, 17, 18/19, 21/23, 119/121 e 235/237). Também foi anexo aos autos o laudo pericial das anotações apreendidas (fls. 134/138). A autoria é certa e segura. Com efeito, em seus interrogatórios judiciais os réus negaram o tráfico, apresentando uma versão segundo a qual o flagrante teria sido forjado. Edmilson alegou que estava saindo de casa para comprar pão na mercearia de sua namorada quando viu um rapaz sendo perseguido pela polícia. Solto um "baseado" que tinha nas mãos e continuou até a mercearia, onde os policiais o abordaram depois de alguns minutos. Não sinalizou para o corréu Rafael, a quem sequer conhecia. Este, por sua vez, alegou que é viciado e foi até a biqueira comprar duas pedras de crack quando viu alguns "meninos" correrem da polícia. Continuou andando até ser abordado pelos policiais. Foi conduzido à delegacia juntamente com o corréu Edmilson, a quem não conhecia. Portava apenas dez reais em dinheiro que tinha pedido no semáforo e dois cachimbos para consumo de crack. Os policiais hoje ouvidos relataram tê-los abordado em local de tráfico, depois que o acusado Edmilson sinalizou com a mão para que o corréu Rafael corresse. Atendendo a sinalização de seu comparsa, Rafael dispensou uma sacola, tentou fugir, mas foi abordado. Com ele foram encontradas algumas porções de cocaína e dinheiro. Na sacola por ele dispensada havia mais porções de cocaína e maconha, inclusive em tijolos, além de balança, saquinhos do tipo ziploc e algumas anotações. Indagado a respeito, Rafael confessou-lhes o tráfico. Já Edmilson negou que tivesse avisado Rafael, afirmando que saiu de casa para ir até um comércio nas imediações. E não há por que negar crédito às palavras dos policiais militares, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente os acusados, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela Defesa que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, tais agentes públicos são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo porque duvidar de seus relatos. Nesse sentido: "Não se deve olvidar que os depoimentos dos agentes públicos valem como prova, pois, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso 'A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita'" (STF, RTJ

68/54). ' (TJSP, Apel. Crim. nº 1500772-86.2019.8.26.0594 - 9ª Câmara de Direito Criminal - v.u. - DJe 21.06.2021 - Rel. Des. Simar Fernandes). Ao contrário do que é mencionado pela Defesa de Edmilson, não se vislumbra nos relatos dos policiais a existência de qualquer divergência que pudesse comprometer a essência de seus depoimentos. As testemunhas trazidas pela defesa do acusado Edmilson, sua namorada e duas amigas, prestaram depoimentos no sentido de que o réu estaria no interior da mercearia de uma delas, tomando café, quando os policiais o detiveram depois que passaram correndo atrás de um rapaz. Obviamente que tais declarações não bastam para infirmar os depoimentos dos policiais, que possuem fé pública e cuja atuação goza de presunção de legitimidade, ainda mais se considerarmos que tais testemunhas possuem laços de amizade e afetividade com o acusado Edmilson, o que prejudica a imparcialidade de seus relatos, prestados com o nítido propósito de favorece-lo, inclusive com algumas contradições entre si. Confirma-se a respeito os depoimentos prestados pelas testemunhas Rafaela e Vanessa. Nesse contexto, lícito é atribuir ao acusado Rafael a posse de todo entorpecente que foi apreendido, o que fazia em comparsaria com o corréu Edmilson, que atuava como "olheiro" da biqueira. A quantidade, diversidade e forma de embalagem das substâncias dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia, ainda que os acusados não tivessem sido surpreendidos no ato de alguma venda. De fato: "Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de narcotráfico, sequer é exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância proibida, não sendo necessária a tradição para consumação do delito (RJTJSP- vol. 97, pág. 512)" (Apel. Crim. nº 0000272-15.2018.8.26.0470 - 8ª Câmara - Porangaba - v.u. - j. 06.02.20 - Rel. Des. Marco Antônio Cogan). A apreensão de material destinado à preparação e embalagem da droga para venda, assim como dinheiro de origem não demonstrada, também são circunstâncias indicativas da comercialização, até porque nenhum dos réus comprovou possuir alguma ocupação lícita, o que vem reforçar a conclusão de que traficavam como meio de subsistência. E na condição de "olheiro", o acusado Edmilson participava ativa e eficazmente do tráfico, na medida em que cabia a ele alertar o corréu Rafael sobre a chegada da polícia ou de alguma outra situação de perigo, daí porque também deve incidir nas penas do crime. E tanto sinalizou para seu comparsa, que o acusado Edmilson procurou justificar tal gesto como o ato de soltar um suposto "baseado" no chão, tendo permanecido no local apenas porque acreditou que os policiais não tivessem percebido a sua conduta. Certamente não foi por mera coincidência que o corréu Rafael tentou se desfazer da sacola contendo o entorpecente e fugir, restando bem evidenciado o conluio entre ambos. Felizmente, no caso, os policiais agiram com rapidez e conseguiram dete-los. Com efeito: "Ora, o "olheiro", como é classificado aquele sujeito que atua como vigilante do ponto de tráfico, repassando informações referentes à eventual abordagem policial, está diretamente ligado ao narcotráfico. Ele atua juntamente com o narcotraficante, conferindo-lhe meios de manter a prática do crime sem que haja a interferência dos Órgãos policiais. Como foi mencionado acima, o "olheiro" gravita a prática narcotraficante, protegendo aquele que efetivamente vende, traz consigo, guarda ou transporta drogas, dentre os tantos outros verbos do tipo do art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 0005350-43.2011.8.26.0564 - 1ª Câmara Extraordinária - São Bernardo do Campo - m.v. - j. 24.09.15 - Rel. Des. Airton Vieira). Logo, de rigor é a condenação. Passo, pois, à individualização da pena dos acusados que, por ser idêntica, será calculada apenas uma vez. A) Pena-base: os acusados registram condenação anterior transitada em julgado (Edmilson - fls. 64/65 - proc. nº 0012281-30 e Rafael - fls. 73/75 - procs. nº 0000159-21 e 0000833-52). Além disso, traziam consigo enorme quantidade e diversidade de substâncias, capaz de atingir inúmeros usuários com seus efeitos deletérios, revelando maior grau de culpabilidade e reprovabilidade de suas condutas, a recomendar a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Acréscimo de 1/2, resultando na pena de 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: além de ostentarem antecedentes, os acusados são reincidentes (Edmilson - fls. 64 - proc. nº 0001117-41 e Rafael - fls. 74 - proc. nº 1501831-87). Acréscimo de mais 1/6, resultando na

pena de 08 anos e 09 meses de reclusão e 875 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Realmente: “Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena” (STJ, HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta

Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013). C) Causas de aumento e diminuição de pena: a redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas é absolutamente inviável em face da reincidência, razão pela qual torno definitiva a pena retro aplicada. Nesse sentido: “Saliento que a reincidência, além de necessariamente agravar a pena, produz outros efeitos previstos em lei, dentre eles a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1501754-10.2020.8.26.0548 – 12ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 30.03.21 – Rel. Des. Paulo Rossi). D) Apelar em liberdade: os réus ostentam antecedentes, sendo inclusive reincidentes específicos, estiveram presos durante todo o processo e foram condenados por crime gravíssimo, equiparado a hediondo, devendo permanecer no cárcere para recorrer, como garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva. A propósito: “O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)” (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). E) Regime de cumprimento de pena: fechado, em face do quantum aplicado e por expressa previsão legal, nos termos das Leis nºs 8.072/90 e 11.464/07, dispositivos que se encontram em plena vigência e eficácia, inclusive por se tratar de réus reincidentes, condenados por crime que atenta contra a saúde pública, com enormes consequências no meio social, sendo inclusive mola propulsora da prática de outros crimes contra o patrimônio e a incolumidade física, tudo a recomendar o regime mais rigoroso, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos dos acusados para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). De fato: “O crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1502732-84.2020.8.26.0548 – 8ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 16.04.21 – Rel. Des. Ely Amioka). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 264/22 e: A) CONDENO O RÉU EDMILSON VICENTE DE SOUZA, RG nº 34.007.266/SP, a cumprir 08 anos e 09 meses de reclusão, em regime fechado, e a pagar 875 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29 do CP. B) CONDENO O RÉU RAFAEL RODRIGO CALIATTO RODRIGUES, RG nº 52.487.136/SP, a cumprir 08 anos e 09 meses de reclusão, em regime fechado, e a pagar 875 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29 do CP. Recomendem-se os acusados na prisão em que se encontram. Custas pelos réus no valor de 100 UFESPs, cada um, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15 com relação ao acusado Rafael. No mais, DECRETO a perda do numerário apreendido nos autos, cuja origem não foi demonstrada, bem como AUTORIZO a liberação dos celulares apreendidos aos seus respectivos proprietários, se identificados e comprovado, providenciando-se, caso contrário fica AUTORIZADA a destruição/doação, inclusive da balança e plásticos apreendidos, oficiando-se. Havendo indícios de que as testemunhas de defesa Rafaela Yasmin Ribeiro Dauna, Vanessa da Silva e Jaqueline Cristina Vaz incorreram no crime do artigo 342 do CP, encaminhem-se cópias das principais peças do processo à Secretaria da Promotoria Criminal para as providências cabíveis. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 08 de setembro de 2022. Eu CLNS, Assistente, digitei e

subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA